

VEREINBARUNG ÜBER DIE NUTZUNG EINER ENERGIEERZEUGUNGSANLAGE

Typ: Überschusseinspeiser – abgeschlossen zwischen

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Grünes-Licht-Bad-Vöslau, ZVR 1369683586, Michael Scherz-Straße 14, 2540 Bad Vöslau — als „EEG“ gemäß § 7 Abs 1 Z 6a iVm §§ 16c ff ElWOG 2010 iVm § 79f EAG; und

{{Vorname Nachname}}, {{Adresse}} — als „Eigentümer:in“ der Energieerzeugungsanlage.

Erzeugungszählpunkt: {{Erzeugungszählpunkt}}

1. Gegenstand — Der/die Eigentümer:in stellt der EEG die aus der genannten Anlage ins öffentliche Netz eingespeiste Überschussenergie zur Verfügung und räumt der EEG das Recht ein, diese Energie im Rahmen der §§ 16c ff ElWOG / § 79f EAG den teilnehmenden Netzbenutzern zuzuweisen (Überschusseinspeiser). Eigentum und Betrieb der Anlage verbleiben beim/bei der Eigentümer:in; der Eigenverbrauch bleibt unberührt.

2. Dauer — Das Bestandverhältnis wird befristet auf 5 Jahre abgeschlossen; es beginnt am {{Beginn}} und endet am {{Ende}}, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Ungeachtet der Befristung ist der/die Eigentümer/in berechtigt, diese Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Monatsletzen ordentlich schriftlich zu kündigen. Das Recht beider Vertragsteile zur vorzeitigen Auflösung aus wichtigem Grund bleibt unberührt; als wichtige Gründe gelten insbesondere jene gemäß §§ 1117 f ABGB sowie der Wegfall der rechtlichen oder regulatorischen Voraussetzungen für den Betrieb der EEG, der Untergang der Anlage oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Vertragsteils.

3. Bestandzins (Vergütung) — Die EEG zahlt dem/der Eigentümer:in für die ihr aus der Anlage zugewiesene Energie einen dynamischen Bestandzins von 11 Cent je kWh (inkl. allfälliger USt; Fixkostenpauschale EUR 0), festgelegt durch Beschluss des Vorstands vom 21. Juni 2026. Künftige Preisbeschlüsse gelten ab dem jeweils angegebenen Gültigkeitstag ohne gesonderte Vertragsänderung; der aktuell gültige und alle bisherigen Preise sind unter <https://eeg-gruenlicht.at/preise> veröffentlicht. Der Bestandzins ist im Nachhinein auf das bekannt-gegebene Konto fällig: {{IBAN}}; bei Verzug gelten 4 % p.a. Verzugszinsen.

4. Betrieb, Wartung und Kosten — Eigentum, Betrieb und Verfügung über die Anlage verbleiben uneingeschränkt beim/bei der Eigentümer:in; diese:r entscheidet frei über Betrieb, Wartung, Erweiterung, Stilllegung und Veräußerung und schuldet der EEG keine bestimmte Erzeugungs- oder Einspeisemenge. Vergütet wird ausschließlich die der EEG tatsächlich zugewiesene (als Gemeinschaftsenergie verrechnete) Energiemenge gemäß Abschnitt 3. Wartung, Instandhaltung, Versicherung und alle damit verbundenen Kosten trägt der/die Eigentümer:in.

5. Zählpunkt und Vollmacht — Der/die Eigentümer:in bleibt Inhaber:in der zugehörigen Zählpunkte und Vertragspartner:in des Netzbetreibers, stellt der EEG jedoch alle zur Aufgabenerfüllung (§§ 16c ff ElWOG, § 79f EAG) erforderlichen Daten bereit und erteilt der EEG Auftrag und Vollmacht für die zur Vertragsumsetzung erforderlichen Rechtsgeschäfte und Verfügungen.

6. Gewährleistung und Haftung — Der/die Eigentümer:in gewährleistet einen gebrauchsfähigen Zustand der Anlage sowie das Vorliegen aller erforderlichen Bewilligungen und haftet für Schäden Dritter aus deren Betrieb; eine Haftung für eine bestimmte Energieliefermenge besteht nicht. Die EEG verantwortet die Schaffung der regulatorischen Voraussetzungen zur Nutzung der Anlage im Rahmen der übertragenen Verfügungsgewalt.

7. Datenschutz — Die EEG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Energiedaten) zur Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) und ist Verantwortliche iSd Art 4 Z 7 DSGVO. Darüber hinaus nutzt die EEG diese Daten, um ihren Mitgliedern weitere Services rund um die Energiegemeinschaft (z. B. Energie- und Erzeugungsauswertungen, Beratung und Informationen) anzubieten; Rechtsgrundlage ist das berechnete Interesse der EEG (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). Diesem weitergehenden Verwendungszweck kann der/die Eigentümer:in jederzeit ohne Nachteile für die Vertragserfüllung widersprechen (Opt-out). Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrechte sowie das Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde bleiben gewahrt.

8. Schlussbestimmungen — Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; die Rechte und Pflichten gehen auf Rechtsnachfolger über. Gerichtsstand ist das am Sitz der EEG sachlich zuständige Gericht; es gilt österreichisches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.

Bad Vöslau, am {{Datum}}

Zustimmung des/der Eigentümer:in: {{Vorname Nachname}} hat dieser Vereinbarung am {{Datum, Uhrzeit}} online über das Beitrittsformular der EEG zugestimmt. Eine händische Unterschrift ist nicht erforderlich.